

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1159/2533

นายเสปญ ปุงบางกะดี

โจทก์

นายเลี่ยน เพือกบารุง

จำเลย

นายเลี่ยน เพือกบารุง จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 86, มาตรา 88

ป.วิ.อ. มาตรา 15, มาตรา 226

ความว่า จำเลยยื่นฎีกาไว้ เนื่องจากคดีนี้กับคดีอาญาหมายเลขแดงที่ 5808/2524 ของศาลชั้นต้น โจทก์ทั้งสองคดีเป็นผู้เสียหายร่วมกันข้อหาและความผิดเดียวกัน จำเลยคนเดียวกัน ซึ่งคดีอาญาหมายเลขแดงที่ 5808/2529 ของศาลชั้นต้น จำเลยมีโอกาสนำพยานเข้าสืบต่อสู่คดีแต่ในคดีนี้ศาลชั้นต้นมีคำสั่งตัดพยานจำเลย จำเลยจึงขออ้างสำนวนคดีอาญาหมายเลขแดงที่ 5808/2529 ของศาลชั้นต้น พร้อมทั้งคำพยานฝ่ายจำเลยทุกปากเพื่อนำมาประกอบการพิจารณาในคดีนี้ด้วยปรากฏตามบัญชีระบุพยานเพิ่มเติมที่แนบมาพร้อมคำร้องนี้ โปรดอนุญาต

หมายเหตุ โจทก์ยังไม่ได้รับสำเนาคำร้อง

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา

175,177,91,90,59

ศาลชั้นต้นได้สวนมูลฟ้องแล้ว เห็นว่าคดีมีมูล ให้ประทับฟ้องศาลชั้นต้น พิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 175 จำคุก 1 ปี และตามมาตรา 177 จำคุก 1 ปี เป็นความผิดหลายกรรมลงโทษทุกกรรม รวมจำคุก 2 ปี

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยผิดฐานเบิกความเท็จตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 177 วรรค 2 ฐานฟ้องเท็จ จำคุก 6 เดือนฐานเบิกความเท็จ จำคุก 6 เดือน รวม 2 กระหนง จำคุก 12 เดือน นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลยฎีกา (อันดับ 84)

จำเลยยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 108)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว เพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรม ให้เรียกสำนวนคดีอาญา หมายเลขดำที่ 6622/2528 หมายเลขแดงที่ 5808/2529 ของศาลอาญารธนบุรีมาประกอบการพิจารณาของศาลฎีกา

พิเคราะห์แล้ว เพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรม ให้เรียกสำนวนคดีอาญา หมายเลขดำที่ 6622/2528 หมายเลขแดงที่ 5808/2529 ของศาลอาญารธนบุรีมาประกอบการพิจารณาของศาลฎีกา

(เสียง ตรีวิมล-บุญศรี กอบบุญ-สมศักดิ์ วิรุทธิ์)

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ